Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações

Autos n° 0803436-78.2024.8.12.0002
Ação: Procedimento Comum Cível

Vistos etc.

Juan Miguel da Costa Nascimento , representado por sua genitora Amanda Serrano Gonçalves, já qualificado, ingressou com ação de obrigação de fazer c.c danos morais e pedido de tutela de urgência em desfavor de **Unimed Norte de Minas e Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda**, também qualificadas, para, liminar e definitivamente, determinar que as requeridas se abstenham de cancelar o contrato. Narra ser portador de Transtorno de Espectro Autista (CID 10-F84.0) e faz os tratamentos indicados pela equipe multidisciplinar que o acompanha, contudo, em 15.3.2024 foi notificado pela operadora de plano de saúde da rescisão unilateral do contrato coletivo a partir de 10.4.2024. Aduz que a rescisão do contrato prejudica a continuidade de seu tratamento e contraria a decisão tomada no Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ. Por fim, pede a procedência dos pedidos iniciais e condenação nos consectários legais (f. 1-22). Instruiu com documentos (f. 23-114).

Manifestação com juntada de documentos (f. 116-22).

Deferida a tutela de urgência, com determinação de citação e concessão dos benefícios da justiça gratuita (f. 123-30).

Audiência de conciliação sem composição (f. 253).

Contestação de Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda com preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que em 11.3.2024, foi notificada da rescisão unilateral do contrato pela Unimed Montes Claros com data final em 10.4.2024 e que contra-notificou-a em 15.3.2024, para assegurar o direito dos beneficiários, mas a posição restou mantida, inclusive, comunicou

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 20/09/2024 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803436-78.2024.8.12.0002 e código L0Ob2wD0.

que a administradora seria a responsável pela cobertura assistencial após o cancelamento. Informa que a ANS notificou a Unimed, mas esta manteve a interrupção dos atendimentos em 10.4.2024, decisão sobre a qual não tem qualquer responsabilidade, pois a prestação de serviços assistenciais compete unicamente à operadora de plano de saúde assumir as obrigações decorrentes até a efetiva alta médica e disponibilizar contrato com o autor na modalidade individual ou familiar. Insurge-se com os danos morais, pois não deu causa aos reclamos do autor e comunicou do fim da vigência de seu plano. Ao final, requer a improcedência dos pedidos, com a condenação do autor nos ônus da sucumbência (f. 259-97). Anexou documentos (f. 298-345).

Contestação de Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, com preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou que o autor contratou plano de saúde coletivo por adesão com Servix Administradora de Benefícios, posteriormente pela Allcare Administradora de Benefícios, a quem pertence a carteira de clientes. Aduz que lhe cabe somente a prestação dos serviços de saúde como contratado pelas administradoras, sem qualquer relação direta com o beneficiário. Relata que o contrato 1729, firmado entre a administradora e a ré Unimed, apresenta sinistralidade elevada em acentuado crescimento, com receita não compatível com elevado custo médio da carteira e comprometimento da sobrevivência da operadora, com vigência até 10.4.2024, sem obstáculo à rescisão contratual, pois lícita. Cita que em 15.12.2023 notificou a Allcare Administradora de Benefícios, com prazo de 60 dias, para rescisão do contrato e ratificou a comunicação em 11.3.2024, sem que seja responsável por oferecer ou encaminhar para outro plano de saúde individual familiar, porquanto não se aplica aos contratos de adesão, além de não prestar serviços de abrangência nacional, pois vedado pelo seu estatuto. Argumenta que o tratamento que assegura a continuidade de assistência em casos de rescisão é aquele relativo à condições agudas e o autor tem doença crônica, de tratamento contínuo. Insurge-se quanto aos danos morais e inversão do ônus da prova. Pugna pelo acolhimento da preliminar e caso superada, a intimação do autor para exercer o seu direito de portabilidade em prazo razoável, além da improcedência dos danos morais (f. 346-377). Anexou documentos (f. 378-522).

Impugnação à contestação (f. 526-62)

Acórdão do E. TJMS em que foi negado provimento ao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 20/09/2024 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803436-78.2024.8.12.0002 e código L0Ob2wD0.

agravo de instrumento (f. 570-87).

Manifestação do Ministério Público (f. 588).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, pois sem necessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito.

A questão posta em julgamento é sobre obrigação de fazer das rés de manterem o contrato de plano de saúde do autor, nas mesmas condições, após alegada rescisão abusiva e os danos morais decorrentes.

I) Da ilegitimidade passiva da Unimed Norte de Minas:

Diz Unimed Norte de Minas que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o autor contratou plano de saúde coletivo com a ré Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda, sem qualquer relação direta do beneficiário com a operadora de saúde (f. 346-377).

A relação em questão é de consumo e a operadora de saúde ré se obrigou ao cumprimento das cláusulas contratuais, por força da avença de f. 438-75, inclusive é quem presta os serviços de saúde, com autorização ou não dos procedimentos necessários ao autor. Logo, é indiscutível que se obrigou ao cumprimento do contrato e é responsável solidária com Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda, nos exatos termos dos artigos 7.º, parágrafo único e 25, § 1º, ambos da Lei n.º 8.078/90 (CDC). Neste sentido:

> *"RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 20/09/2024 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803436-78.2024.8.12.0002 e código L0Ob2wD0.

ajuizada em 03/02/2017, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 10/07/2018 e 12/07/2018 e atribuídos ao gabinete em 11/06/2019. 2. O propósito dos recursos especiais consiste em decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a responsabilidade da administradora do plano de saúde coletivo empresarial decorrente da resilição unilateral do contrato; (iii) a obrigação de a operadora oferecer plano de saúde individual em favor dos beneficiários. 3. Conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88, não é cabível recurso especial fundado em violação de ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 5. A administradora de benefícios está subordinada à Lei 9.656/1998, nos termos do § 2º do art. 1º, e, segundo a Resolução 196/2009 da ANS, é definida como a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das atividades elencadas em seu art. 2º. 6. A despeito de condenada a manter o plano de saúde coletivo empresarial estipulado em favor dos recorridos, a administradora do benefício, por expressa vedação regulamentar (art. 8º da Resolução 196/2009 da ANS), não pode ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa jurídica contratante. 7. Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico. 8. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 20/09/2024 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803436-78.2024.8.12.0002 e código L0Ob2wD0.

> *responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora. 9. O cumprimento da ordem judicial exige a manifestação simultânea das duas vontades para a preservação do contrato entabulado em favor dos beneficiários: a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado. 10.* ***O reconhecimento, à luz do CDC, de que a obrigação devida pelos recorrentes - de manter, em favor dos recorridos, o plano de saúde coletivo empresarial contratado - é solidária, a despeito dos diferentes papeis que exercem no contexto da citada rede contratual, implica também reconhecer que, na impossibilidade da prestação, subsistirá para os recorridos o direito de exigir de qualquer dos recorrentes o pagamento integral do equivalente, respondendo pelas perdas e danos somente o culpado*** *; assim como, havendo a mora, poderão os recorridos exigir de qualquer dos recorrentes o valor integral dos respectivos juros, respondendo o culpado, pelo valor acrescido, perante o outro devedor. 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos, com majoração de honorários".* (STJ - REsp: 1836912 SP 2019/0136427-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020).

Assim, por fazer parte da cadeia de fornecimento do serviço, por força contratual e ante relação de consumo, deve a operadora de plano de saúde figurar no polo passivo, dada a solidariedade. Deste modo, afasto a ilegitimidade passiva de Unimed Norte de Minas**.**

II) Da ilegitimidade passiva de Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda:

Entende a ré Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda que por não ter rede credenciada, não fornecer

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 20/09/2024 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803436-78.2024.8.12.0002 e código L0Ob2wD0.

diretamente os serviços médicos e de saúde e não ter contratos de plano de saúde registrados na Agência Nacional de Saúde (ANS) é parte ilegítima para figurar no polo passivo (f. 259-97).

Contudo, como já exposto, a relação em tela é de consumo e por ser prestadora de serviços (contratação e administração de plano de saúde) é responsável por eventuais danos causados ao consumidor e solidariamente responde pela má prestação dos serviços, a teor dos artigos 14 e 25, § 1º, do CDC. Neste sentido julgado do e. TJMS:

> *"APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE QUALICORP - RECLAMA A ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - PLANO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SEGURADA - RECLAMA PELA MAJORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO EM DANOS MORAIS - VALOR MANTIDO - - RECURSOS DESPROVIDOS. I - A relação estabelecida entre o fornecedor de plano de saúde e seu usuário é típica de consumo, portanto regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e legislações correlatas." (Apelação nº 0803246-85.2015.8.12.0017, 4ª Câmara Cível do TJMS, Rel. Amaury da Silva Kuklinski. j. 11.04.2018).*

Por tais razões, nos moldes do artigo 14 e 25, § 1º, do CDC, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva de Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda.

III) Da aplicação do CDC:

Como já discorrido, a relação entre as partes é de consumo e as rés devem ser entendida como prestadora de serviço, por expressa disposição legal, de acordo com o que dispõe o artigo 35-G, da Lei n.º 9.656/98: *'Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei as disposições da Lei nº 8.078, de 1990"*. Nesse sentido, já decidiu o E. TJMS:

> *"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A PARTE AUTORA. EXPRESSA*

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 20/09/2024 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803436-78.2024.8.12.0002 e código L0Ob2wD0.

> *INDICAÇÃO MÉDICA. DIREITO AO REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS COMPROVADAS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. RECURSO DA CASSEMS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE FLODOALDO MORENO JÚNIOR E FLODOALDO MORENO. PROVIDO.* ***Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35, da Lei n. 9.656/1998, pois envolvem típica relação de consumo*** *. Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. A Lei n. 9.656/98 é aplicável à hipótese dos autos, independentemente de ter havido a adequação do contrato firmado entre as partes a esta legislação, por se tratar de pacto de trato sucessivo. (...)"* Sem destaque no original (TJMS. Apelação n. 0803099-13.2016.8.12.0021, Três Lagoas, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 30/04/2019, p: 23/05/2019, grifei).

A atividade fim das rés é assegurar que o autor receba tratamento médico assim que dele necessite, logo, são prestadoras de serviços e a relação é de consumo, assim, aplica-se o CDC. Importa ressaltar que a inexistência de cláusulas abusivas, não afasta a aplicação da Lei Consumerista, implica somente na manutenção dos termos da avença.

IV) Do contrato:

O autor Juan Miguel da Costa Nascimento, tem Transtorno de Espectro Autista (CID 10-F84.0). Em virtude de seu quadro de saúde, a médica que lhe assiste indicou os seguintes tratamentos médicos (f. 56):

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 20/09/2024 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803436-78.2024.8.12.0002 e código L0Ob2wD0.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações

RELATÓRIO MÉDICO AO CONVÊNIO MÉDICO

O paciente **JUAN MIGUEL GONÇAVES ZAFANI, 4 anos**, encontra-se em acompanhamento médico especializado e apresenta diagnóstico de **Transtorno do espectro autista** (DSM-5 299.00, CID-10 F84.0) com déficits persistentes na comunicação social e interação social, na reciprocidade sócio emocional e nos comportamentos comunicativos não-verbais, dificuldades no desenvolvimento, manutenção e compreensão dos relacionamentos e padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, como movimentos motores, inflexibilidade e mudanças de rotinas e alterações comportamentais.

Apresenta ainda diagnóstico de **Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID-10 F90)**, com dificuldade de atenção e concentração, dificuldade de seguir ordens, de compreender comandos, esquecimento e dificuldade de memorização, ainda, predomínio de agitação.

Em face do exposto, recomenda-se que realize: Intervenção Psicológica Comportamental preferencialmente baseada em ABA, por **10 horas semanais.** Acompanhamento Psicopedagógico: por **2 horas semanais.** Fonoterapia, por **3 horas semanais.** Terapia Ocupacional com Integração Neurosensorial de *Ayres*, por **3 horas semanais.** Musicoterapia por **1 hora semanal e Fisioterapia** por **1 hora semanal.**

Saliento que o tratamento supracitado é de caráter continuo, não devendo ser descontinuados sem a autorização de um profissional médico capacitado em transtornos do neurodesenvolvimento.

Aproveita-se também para enfatizar que o tratamento está sendo recomendado na fase de maior neuroplasticidade do cérebro da paciente, em que a intervenção precoce pode trazer excelentes resultados, sendo imprescindível a manutenção do tratamento. Já o atraso nos tratamentos ou sua interrupção, pode acarretar em prejuízos irreparáveis ao neurodesenvolvimento, e regressões de habilidades e avanços comportamentais já adquiridos. Não há previsão de alta médica e nem das terapias que realiza.

É também beneficiário dependente do plano de saúde coletivo por adesão de f. 438-75, firmado entre sua genitora Amanda Serrano Gonçalves e Servix Administradora de Benefícios S/S, sucedida por Allcare Administradora de Benefícios e Unimed Norte de Minas, com abrangência nacional e cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, além de fator moderador de coparticipação (f. 439):

SERVIX Saúde — Unimed Norte de Minas

Proposta de Adesã

PROPOSTA Nº WEB0000051

Plano Pretendido

Nome do Plano	Registro ANS do Plano	Nome da Operadora
1729 ENFERMARIA SEM COPART	469.653/13-1	Unimed Norte de Minas

Abrangência	Acomodação	Segmentação	Registro ANS da Operadora
Nacional	Coletiva (Enfermaria)	Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia	304051

Área de Atuação

Possui Coparticipação? Não
Possui Reembolso? Não
Data Próximo Reajuste? 01/02/2023
Possui Franquia? Não

Resumo de Valores do Plano

	Nome	Idade	Valor do Plano (R$)
Titular	GIOVANA GONCALVES ZAFANI	12	R$ 257,65
Dependente Nº 1	JUAN MIGUEL GONCALVES ZAFANI	2	R$ 257,65
Dependente Nº 2		0	R$ 0,00
Dependente Nº 3		0	R$ 0,00
Dependente Nº 4		0	R$ 0,00
Dependente Nº 5		0	R$ 0,00
Dependente Nº 6		0	R$ 0,00
		Total:	R$ 515,30

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 20/09/2024 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803436-78.2024.8.12.0002 e código L0Ob2wD0.

Em 15.3.2024, a Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda comunicou à genitora do autor o encerramento do contrato pela Unimed Norte de Minas a partir de 10.4.2024 (f. 55):

São Paulo, 15 de março de 2024

GIOVANA GONCALVES ZAFANI

Honrando o compromisso de transparência e o dever de informação, a Allcare Gestora de Saúde, gestora do contrato celebrado com a Operadora Unimed Norte de Minas, comunica aos seus clientes, que foi notificada pela Operadora, em 11/03/2024, sobre a decisão unilateral de rescindir o contrato de cobertura de custos médico-hospitalares coletivo por adesão, o qual será definitivamente encerrado no 10/04/2024.

Ressaltamos que a Allcare Gestora de Saúde dedicou todos os esforços para evitar a descontinuidade do contrato, principalmente dentro dos prazos estipulados, mas infelizmente a Operadora Unimed Norte de Minas manteve-se irredutível, mantendo a posição de rescindir unilateral o contrato de cobertura assistencial.

Cumpre informar, ainda, que a Allcare Gestora de Saúde está estudando todas as medidas que podem ser adotadas para minimizar as consequências desta decisão unilateral da Operadora, mas por dever zelo, infelizmente, temos que comunicar todos os beneficiários atingidos pela referida rescisão.

É importante esclarecer, para a devida compreensão, que a Allcare está proibida por lei de prestar atendimento assistencial, bem como não possui contrato com outra Operadora de Plano de Saúde que possibilite a oferta de plano de saúde em substituição ao ora rescindido, neste momento, oportunidade em que orientamos aos clientes que tenham a intenção de contratar planos na modalidade Individual Familiar que procurem diretamente à Operadora Unimed Norte de Minas, no prazo informado acima. Vale ressaltar que estamos estudando outras alternativas, além de destacar o direito a portabilidade conforme mencionado a seguir.

No entanto, até o dia 10/04/2024, a cobertura assistencial será mantida normalmente, e você poderá contar com a cobertura assistencial da Operadora Unimed Norte de Minas, e com nossos serviços e benefícios nesse período.

Ratificamos que dia 10/04/2024 será o fim da vigência do seu plano.

É importante mencionar que os pagamentos dos boletos das mensalidades que antecedem a data de encerramento do contrato deverão ocorrer normalmente, assim como o pagamento do boleto de abril com o valor proporcional. Caso você tenha recebido boletos posteriores a esta data - exceto coparticipação - pedimos que desconsidere ou entre em contato conosco para esclarecimentos.

Reconhecendo a importância do plano de saúde para você e sua família, estamos empenhados na busca de alternativas de plano de saúde, sendo importante destacar que os beneficiários possuem o direito de se valerem da Portabilidade, conforme abaixo:

Segundo a Agência Nacional de Saúde, o plano de saúde coletivo com quantidade igual ou superior a 30 beneficiários, como é o caso dos autos, pode ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão imotivada, independentemente da constatação de fraude ou do inadimplemento da contraprestação avençada, desde que se observe os requisitos enumerados no artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS nº 195/2009, quais sejam: a) existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para ambas as partes; b) decurso do prazo de doze meses da vigência do pacto; e, c) notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

Além da notificação direcionada ao beneficiário, a propiciar a continuidade do atendimento do plano de saúde, ainda que em plano diverso, a jurisprudência se firmou que é necessário que o usuário - titular ou dependente - **não se encontre internado nem submetido a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física**, no julgamento do REsp. nº 1842751/RS (Tema 1.082), representativo de controvérsia:

> *"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 20/09/2024 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803436-78.2024.8.12.0002 e código L0Ob2wD0.

coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. ***Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.*** *3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.* ***4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.*** *5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 20/09/2024 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803436-78.2024.8.12.0002 e código L0Ob2wD0.

carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido". Destaquei (STJ - REsp: 1842751 RS 2019/0145595-3, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022).

Depreende-se do julgado que se o usuário estiver internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 20/09/2024 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803436-78.2024.8.12.0002 e código L0Ob2wD0.

alta médica, só então, poderá o plano de saúde notificá-la da extinção do vínculo contratual, para no prazo normativo do exercício do direito requerer a portabilidade de carência ou optar por plano diverso.

Citada interpretação encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

O artigo 375 do CPC dispõe sobre a aplicação pelo juiz das regras da experiência comum ante a observação do que ordinariamente acontece. Nesse viés, é certa a dificuldade do autor, portador do transtorno do espectro autista e com necessidade de tratamento multidisciplinar de natureza contínua em encontrar outro plano de saúde, fato este atrelado às máximas da experiência.

Logo, a rescisão unilateral do contrato, a ausência de oferecimento de contrato individual, com a consequente paralisação do tratamento multidisciplinar viola o princípio da boa-fé, bem como da proteção do consumidor, uma vez necessário para o pleno desenvolvimento e autonomia,com prejuízos cognitivos e motores graves em caso de suspensão, como frisado pela médica assistente (f. 52). Calha à fiveleta o julgado abaixo:

> *"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO EM QUE SEGURAVAM 4 VIDAS NO SEGURO DE SAÚDE BRADESCO COLETIVO EMPRESARIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. NO CASO, OS FILHOS DO SÓCIO MARCO PEREIRA, FORAM DIAGNOSTICADOS COM AUTISMO (CID 10 F8) ESTANDO EM PLENO TRATAMENTO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ORIENTA-SE NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL A RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE, IMOTIVADAMENTE, APÓS A VIGÊNCIA DO PERÍODO DE 12 MESES E MEDIANTE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA OUTRA PARTE, UMA VEZ QUE A NORMA INSERTA NO ART. 13, II, B, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.656/98 APLICA-SE EXCLUSIVAMENTE A CONTRATOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. A TESE JURÍDICA FIRMADA PELA 2ª SEÇÃO DO SUPERIOR*

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 20/09/2024 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803436-78.2024.8.12.0002 e código L0Ob2wD0.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO TEMA 1.082, EM 22/06/22, NO BOJO DA ANÁLISE DOS RESPS 1.846.123 E 1.842.751, DE RELATORIA DO MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDO A QUAL "A OPERADORA, MESMO APÓS O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO À RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO COLETIVO, DEVERÁ ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS PRESCRITOS A USUÁRIO INTERNADO OU EM PLENO TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA, ATÉ A EFETIVA ALTA, DESDE QUE O TITULAR ARQUE INTEGRALMENTE COM A CONTRAPRESTAÇÃO (MENSALIDADE) DEVIDA. ***O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PODE SER CONSIDERADO DOENÇA POIS, EMBORA NÃO PONHA EM RISCO A VIDA OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR, PROVOCA SÉRIAS E INEGÁVEIS LIMITAÇÕES AO SEU COTIDIANO E AO SEU DESENVOLVIMENTO SADIO, DE MODO QUE A INTERRUPÇÃO ABRUPTA DE TODA A ABORDAGEM TERAPÊUTICA A QUE ELE VEM SE SUBMETENDO IMPORTARIA EM FLAGRANTE COMPROMETIMENTO DE SUA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA.*** *DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO PLANO VIGENTE ENTRE AS PARTES ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO A QUEM VÊM SENDO SUBMETIDOS OS DOIS AUTORES, NAS MESMAS CONDIÇÕES VIGENTES QUANDO DA RESCISÃO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 209 E 339 DESTE TJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA MENOR VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, E AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SÚMULA 343 DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO".* Destaquei (TJRJ - APELAÇÃO: 0834495-29.2023.8.19.0001 202300193264, Relator: Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 01/12/2023).

"Plano de saúde. Contrato coletivo. Cancelamento

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 20/09/2024 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803436-78.2024.8.12.0002 e código L0Ob2wD0.

unilateral pela operadora. Usuário em tratamento de transtorno do espectro autista. Impossibilidade de interrupção do atendimento. Cabimento da manutenção da cobertura até a alta médica. Tese firmada pelo STJ (Tema 1082). Dano moral configurado. Indenização devida. Legitimidade passiva da operadora reconhecida. Sentença mantida. Recurso improvidos". (TJSP - AC: 10626708520228260002 São Paulo, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023).
"APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Rescisão unilateral imotivada de plano coletivo por adesão – Paciente em tratamento do Transtorno do Espectro Autista – Sentença que determinou a manutenção do plano até alta médica do beneficiário e condenou solidariamente operadora e administradora de benefícios no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais – Irresignação das requeridas – Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada – Súmula 101 deste Eg. Tribunal – Mérito – Não acolhimento – Inteligência do Tema 1082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Aplicabilidade nos casos de beneficiários com TEA em tratamento multidisciplinar – Precedentes deste Egrégio Sodalício – Precedente do C. STJ anterior ao julgamento do Tema 1082 – Danos morais presentes e caracterizados – Desvio do tempo produtivo e interrupção do tratamento indevidos – Valor que se mostra proporcional, razoável e de acordo aqueles atribuídos em casos assemelhados – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS". (TJSP - Apelação Cível: 1001020-58.2023.8.26.0404 Orlândia, Relator: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 19/02/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024).

Outrossim, incumbe à operadora de plano de saúde ré oferecer ao usuário, em tratamento médico, contrato na modalidade individual, pois o órgão administrativo competente – a Agência Nacional de Saúde (ANS) definiu que o beneficiário do seguro coletivo tem direito a ser mantido em ajuste individual em caso de rescisão daquela avença, sem cumprimento de novas carências, conforme Resolução CONSU nº 19/1999: *"Art. 1º As*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 20/09/2024 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803436-78.2024.8.12.0002 e código L0Ob2wD0.

operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência".

Portanto, como a operadora de saúde não fez a oferta na modalidade individual, deve ser mantido o plano de saúde do autor, nos moldes contratados, mediante o pagamento pelo titular da contraprestação devida, até alta médica, com a confirmação da tutela de urgência de f. 123-30.

V) Dos danos morais:

No que tange aos danos morais, temos que os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem o dever de indenizar ao afirmar que todo aquele que por ação ou omissão dolosa causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, é obrigado a reparar.

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves em sua obra Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10.1.2002). São Paulo : Saraiva, 2003, p. 548, leciona sobre dano moral:

> "*É possível distinguir-se, no campo dos danos, a categoria dos danos materiais, de um lado, dos chamados danos morais, de outro. O dano moral não afetaria o patrimônio do ofendido. Para Pontes de Miranda, "dano patrimonial é o dano que atinge o patrimônio do ofendido; dano não-patrimonial é o que, só atingido o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio" (Tratado, cit., v.26, §3.108, p. 30). Orlando Gomes, por sua vez leciona: Ocorrem as duas hipóteses. Assim, o atentado ao direito, à honra e boa fama de alguém pode determinar prejuízos na órbita patrimonial do ofendido ou causar apenas sofrimento moral. A expressão 'dano moral' deve ser reservada exclusivamente para designar o agravo que não produz qualquer efeito patrimonial.* "

O risco de cancelamento do plano e da interrupção abrupta do atendimento impôs ao autor abalo emocional de grande

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 20/09/2024 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803436-78.2024.8.12.0002 e código L0Ob2wD0.

monta, pois está em tratamento contínuo de doença grave, fatos que superam os meros aborrecimentos cotidianos. Neste sentido:

> *"Plano de saúde. Contrato coletivo. Cancelamento unilateral pela operadora. Usuário em tratamento de transtorno do espectro autista. Impossibilidade de interrupção do atendimento. Cabimento da manutenção da cobertura até a alta médica. Tese firmada pelo STJ (Tema 1082). Dano moral configurado. Indenização devida. Legitimidade passiva da operadora reconhecida. Sentença mantida. Recurso improvidos".* (TJSP - AC: 10626708520228260002 São Paulo, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023).

Por conseguinte, devemos analisar a quantificação do dano moral. O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra acima mencionada, f. 569-70, leciona:

> "*Não tem aplicação, em nosso país, o critério da tarifação, pelo qual o quantum das indenizações é prefixado...Por outro lado, deve o juiz, "ao fixar o valor, e à falta de critérios objetivos, agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo" (TJMG, Ap. 87.244, 3ª Câm., j. 9-4-1992, Repertório IOB de Jurisprudência, n.3, p. 7679).* **"**

Assim, diante dos transtornos sofridos, dada a recusa indevida, há que se arbitrar os danos morais em R$ 8.000,00. Os juros de mora pela Seic incidirão desde a última citação, em 20.5.2024 (f. 523), por se tratar de responsabilidade contratual e a correção monetária será pelo IPCA a partir da data do arbitramento, conforme Súmula n.º 362 do STJ.

Diante do exposto e mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 2º, 3º, 7º e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, **julgo procedentes** os pedidos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais ajuizada por **Juan Miguel da Costa Nascimento** em desfavor de **Unimed Norte de Minas** e **Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda** para: **a)** condenar as

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 20/09/2024 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803436-78.2024.8.12.0002 e código L0Ob2wD0.

requeridas à manutenção do plano de saúde firmado pelo autor, nos moldes contratados, mediante contraprestação do titular do plano; **b)** ao pagamento de danos morais em R$ 8.000,00, com juros de mora pela Selic desde a última citação, em 20.5.2024 (f. 523) e correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento, conforme Súmula n.º 362 do STJ.

Para fins recursais, confirmo a tutela de urgência de f. 123-30.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais e fixo honorários advocatícios à patrona da parte autora em 15% da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2.º, do CPC, considerando a natureza da causa, tempo despendido e valorização do trabalho profissional.

Julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado recolhidas as custas ou inscrição em dívida ativa, arquivem-se.

P.R.I.

Dourados/MS, 20 de setembro de 2024.

César de Souza Lima
Juiz de Direito

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 20/09/2024 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803436-78.2024.8.12.0002 e código L0Ob2wD0.